

1513463-95.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148761/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 18262279 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2621/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2148761 - 101º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513463-95.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513463-95.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148761/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 18262279 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2621/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2148761 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

DIEGO SOUZA SILVA e GABRIEL SOUZA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 01 de junho de 2021, por volta das 11hs, em ocasião de calamidade pública tendo em vista a pandemia causada pela COVID-19, na Rua Bem te Vi, altura

do número 1, Parelheiros, nesta cidade e comarca de São Paulo, os réus, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam com eles, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 59 (cinquenta e nove) invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha" com massa líquida de 89,7g (oitenta e nove gramas e sete decigramas); 207 (duzentos e sete) invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 73,3g (setenta e três gramas e três decigramas), 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", com massa líquida de 3,8g (três gramas e oito decigramas) e 30 (trinta) invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol (THC), na forma vulgarmente conhecida como "skunk", com massa líquida de 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas), tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, fotografia dos entorpecentes a fls. 24, laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 32/36, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 14 de junho de 2021, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação dos acusados (fls. 110/111) que foram citados, tendo sido apresentadas respostas à acusação (fls. 241/243 e 250/287).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, além de realizados os interrogatórios dos réus.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, requerendo o reconhecimento da figura privilegiada em relação ao corréu Gabriel. Já a d. Defesas requereram a absolvição dos acusados, a desclassificação apara o crime de uso de drogas, além da concessão de benefícios aos acusados, com eventual recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal parcialmente é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16, fotografia dos entorpecentes a fls. 24, laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 32/36 e pelo laudo de químico-toxicológico de fls. 319/321.

A autoria também restou demonstrada.

A testemunha Claudinei Machado, policial militar, relatou, em juízo, que estava em patrulhamento de rotina, quando, em determinado momento, na altura da Rua Bem Te Vi, dois indivíduos se assustaram ao ver a viatura, razão pela qual fora efetuada a abordagem policial. Cada um dos acusados estava com uma sacola contendo drogas. Nada disseram a respeito dos entorpecentes.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Rubens Clementino de Alencar.

Tal versão foi corroborado pelo teor do interrogatório do corréu GABRIEL, que, além de confessar o tráfico, disse que DIEGO o ajudava na ocasião.

Por seu turno, a versão de DIEGO restou isolada à luz das demais provas produzidas nos autos.

Cumpra ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelos réus da conduta a eles imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam os denunciados quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275)

Ademais, pela quantidade, variedade de substâncias apreendidas e forma de acondicionamento, além dos valores apreendidos com os réus, não restam dúvidas que se destinavam ao comércio ilícito e não ao consumo próprio como sustentado pelas Defesas. Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao corréu DIEGO e da figura privilegiada em relação ao corréu GABRIEL.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico, primeiramente em relação a DIEGO.

Quanto a DIEGO, na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu é reincidente, situação que será avaliada na fase própria, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda etapa, verifica-se, ainda, que o acusado ostenta condenação criminal definitiva pela prática de tráfico de drogas, proveniente da 25ª Vara Criminal Central da Capital (autos nº 0059790-03.2016.8.26.0050 – fls. 41/42). Não há evidência de que a situação da pandemia tenha relação com os fatos ou tenha gerado maior reprovabilidade na conduta, razão pela qual afasto tal agravante. A pena intermediária fica assim estabelecida em 5 anos e 8 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso unitário mínimo, a qual se torna definitiva.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente circunstância impeditiva da benesse legal, não havendo bis in idem, como alegado pela Defensoria Pública na medida em que o princípio da individualização da pena deve considerar aspectos subjetivos nas diferentes etapas da dosimetria e aplicação da reprimenda.

Considerando a circunstância judicial desfavorável e a natureza do crime

(equiparado a hediondo), o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Por seu turno, em relação ao corréu GABRIEL, incidindo a figura privilegiada, a pena final estabelecida fica em 1 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, no piso unitário legal, salientando que a confissão não tem o condão de estabelecer a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Por fim, considerando o teor da Resoluçãoº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo a pena privativa de liberdade do corréu GABRIEL por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e condeno DIEGO SOUZA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no patamar mínimo legal e condeno GABRIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, no piso unitário legal.

Por se tratar de crime equiparado constitucionalmente a hediondo, bem como por ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente da presente sentença condenatória - sem olvidar que o acusado DIEGO é reincidente e respondeu preso o presente processo sendo ilógica a sua soltura neste momento processual - não poderá o réu recorrer em liberdade. Faculta-se ao corréu GABRIEL o recurso em liberdade.

Recomende-se o corréu DIEGO na prisão onde se encontra.

Em caso de recuso, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder dos condenados em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor dos réus.

Publicada em audiência.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA